

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2301/2532

บริษัท ที ที ซี ซูซูกิเซลส์ จำกัด
นาง สมบูรณ์ ศ รี คำ
นาง ปิยะธิดา ธรรมจา รี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 21 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ร้องตามสัญญาประกัน ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่เคยประกันหรือมอบให้ผู้ใดประกันจำเลย ผู้ร้องได้นำหนังสือมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมขายที่ดินตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดินซึ่งผู้ร้องลงชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ มอบให้ จ. ผู้ซื้อที่ดินไปโอนที่ดินตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ จ. ได้ลงข้อความปลอมเป็นว่ามอบอำนาจให้คำประกันจำเลย ดังนี้ ประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยคือหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องปลอมหรือไม่ หากฟังว่า หนังสือมอบอำนาจปลอม สัญญาประกันที่ จ. ทำไว้ก็เป็นโมฆะไม่ผูกพันผู้ร้อง คำร้องของผู้ร้องจึงมีเหตุสมควรที่จะต้องทำการไต่สวนให้ได้ความชัดในประเด็นดังกล่าวก่อน.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยรวม 6 เดือน 20 วัน จำเลยอุทธรณ์ นางจิราพร วัฒนวรากุลยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โดยอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากนางสมบูรณ์ ศรีคำ ศาลชั้นต้น

อนุญาต เมื่อศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้ประกันไม่ส่งตัวจำเลยไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญา

นางสมบุรณ์ ศรีคำ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่เคยประกันหรือมอบให้ผู้ใดประกันตัวจำเลยและไม่เคยประกันตัวจำเลยในคดีอื่นมาก่อน เมื่อผู้ร้องได้รับคำบังคับของศาลชั้นต้นให้ชำระเงินฐานผิดสัญญาประกันตัวจำเลยเป็นเงิน 80,000 บาท ผู้ร้องจึงตรวจสอบเรื่องราวและพบว่านางจิราพรหรือสมรส วัฒนวรากุล ได้นำหนังสือมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมโอนขายที่ดินตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดินซึ่งผู้ร้องลงชื่อในช่องผู้มอบ มอบให้นางจิราพรผู้ซื้อที่ดิน น.ส.3เลขที่ 768 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปจัดการให้ถ้อยคำและโอนเองตามหนังสือสัญญาจะซื้อขาย และได้ชำระเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ร้องจำนวน 10,000 บาท ครบถ้วนแล้วปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจะซื้อขายท้ายคำร้อง นางจิราพรได้ลงข้อความปลอมเป็นว่ามอบให้คำประกันโดยผู้ร้องไม่ได้อนุญาต รู้เห็นหรือมอบให้ทำเช่นนั้น ขอให้เรียกนางจิราพรมาทำการไต่สวนเพื่อสั่งความรับผิดชอบชำระเงินค่าปรับตามสัญญา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามสัญญาจะซื้อขายท้ายคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการตกลงราคาซื้อขายที่ดินไว้ ไม่น่าเชื่อว่าการทำสัญญาจะซื้อขายที่จะบังคับกันตามสัญญาจริง ทั้งเหตุตามคำร้องที่ผู้ร้องยอมลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้นางจิราพรหรือสมรสไม่ขัดแย้งว่าเงินจำนวน 10,000 บาท ที่ผู้ร้องได้รับนั้นเป็นการชำระราคาส่วนใด เหตุตามคำร้องเลื่อนลอย น่าเชื่อว่าเป็นการประวิงการบังคับคดีให้ล่าช้าไม่มีเหตุสมควรให้ไต่สวน ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่า นางจิราพรปลอมหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นว่า ประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยคือหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องปลอมหรือไม่ หากฟังว่าหนังสือมอบอำนาจปลอม สัญญาประกันที่นางจิราพรทำไว้กับศาลชั้นต้นก็เป็นโมฆะไม่ผูกพันผู้ร้อง คำร้องของผู้ร้องจึงมีเหตุสมควรที่จะต้องทำการไต่สวนให้ได้ความชัดในประเด็นดังกล่าวก่อน การที่ศาลล่างทั้งสองด่วนวินิจฉัยโดยเพียงแต่ไม่เชื่อว่ามีการทำสัญญาจะซื้อจะขายท้ายคำร้อง ไม่ฟังพยานหลักฐานอื่นของผู้ร้องเสียก่อนนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนแล้วสั่งใหม่ตามรูปคดี

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>